# 长沙晨曦渣土运输有限公司“4·8”道路运输事故调查报告

发布日期：2020-08-04 来源：区应急局 字体大小：大 中 小

2020年4月8日14时33分许，在长沙市雨花区时代阳光大道与韶山路交汇路口发生一起道路交通事故，造成1人死亡，1人受伤。长沙市安
办公室于2020年4月15日对该起事故挂牌督办，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493令）、《长沙市雨花区生产安全事故每案必查
办发〔2016〕57号）的规定，长沙市雨花区人民政府依法成立由雨花区应急管理局牵头，区公安分局、区总工会、区交警大队、区交通运
局、洞井街道办事处为事故调查组成员单位的事故调查组，同时邀请天心区人民政府派员参加。事故调查组对事故现场进行了实地勘查，对事
行了技术分析，将有关物证送鉴定中心进行了专业鉴定，对相关人员进行了询问谈话，查阅了相关资料，认定了事故性质和责任，提出了事故
事故责任单位和个人提出了处理建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）长沙晨曦渣土运输有限公司情况

公司成立于2011年8月30日，在长沙市天心区注册，统一社会信用代码：91430103580934829X，注册资金5000000元人民币，法定代表人
住所位于天心区天天向上。经营范围为普通货物运输；机械设备租赁；土石方工程服务；园林绿化工程服务；风景园林工程设计服务；城市及
工。

（二）事故车辆情况

1.事故车辆湘AZ8775号重型自卸货车，行驶证登记所有人为长沙晨曦渣土运输有限公司，车架号LFCDH95P9G1001416,发动机号1616E0
合格至2020年3月31日，总质量25000千克，整备质量12430千克，核载量12440千克，实载0千克，机动车状态正常，初次登记日期为2017
该车交强险投保于华安财产保险股份有限公司保险有限期至2021年3月26日，商业险和责任险均投保于中国人寿财产保险股份有限公司，
2020年4月20日。

2.长沙0117867两轮电动车，车主系李文强。当时车速15km/h以下，实载两人，符合（湖南省实施《中华人民共和国道路交通安全法》
七条第（七）项“最高时速不得超过十五公里”；第（八）项“自行车、电动自行车可以搭乘一名十二岁以下儿童，搭乘六岁以下儿童应当使用
规定。

（三）涉事人员情况

1.李友良，男，1977年6月11日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地沅江市茶盘洲镇东堤村，居民身份证号码43098119770611xxxx，
43098119770611xxxx，驾驶证档案编号：430900149436准驾车型，B2D，驾驶证状态：正常。初次领证日期：2011年3月23日，有效期限
证有效期限至2021年3月23日，发证机关：湖南省益阳市公安局交通警察支队，当前累计扣分：0分。

2.李文强，男，汉族，身份证号43011119510604xxxx驾驶长沙0117867两轮电动车车主，户籍所在地长沙市雨花区桃花村，事故中受伤。
电动车为依法登记的非机动车。

3.李源盛，男，43011120121117xxxx，户籍所在地长沙市雨花区洞井派出所新裕社区，事故中死亡

（四）长沙晨曦渣土运输有限公司生产安全管理情况

长沙晨曦渣土运输有限公司2018年4月15日成立了以法定代表人谭浩源为组长的安全委员会，下设了安全生产管理部，负责公司的安全管
了《安全生产监督检查制度》、《道路运输应急预案》、《安全例会制度》、《班前会制度》、《客户身份、运输物品安全查验与信息登记制度》、《车
理制度》等安全管理制度。但是，未依法建立安全生产教育和培训档案，特别是在承运时间发生重大变化后，公司驾驶员又很少有白天从事道

的情况下，未对运输线路进行安全巡查，未考虑重型车辆在道路交通高峰时段，车流、人流量较大交汇路口行驶的安全隐患，未将白天道路运项及时进行安全教育培训；公司对驾驶员的安全管理不严，无对驾驶员的安全驾驶、文明驾驶情况进行检查以及驾驶员违反安全驾驶、文明录。

（五）交警部门事故责任鉴定情况

事故发生后，经雨花区交警大队认定（长沙市公安局交通警察支队雨花区交通警察大队道路交通事故认定书第430111202000000034）：湘AZ8775号驾驶员李友良驾驶机动车转弯时忽视安全承担此事故的主要责任；两轮电动车长沙0117867驾驶员李文强未按规定车道驾驶承担责任，李源盛不承担此次事故责任。

（六）事故损失情况

此次事故中长沙晨曦渣土运输公司与死伤者家属协商赔偿金796840元，丧葬费39842元；雨花区交警大队认定车辆受损1000元，共计83

二、事故发生经过及人员伤亡情况

2020年4月8日，长沙晨曦渣土运输有限公司派遣驾驶员李友良驾驶公司湘AZ8775号重型自卸货车进行步步高二标装载土石方回填环保运输作业。14时33分许，李友良驾驶湘AZ8775号重型自卸货车在长沙市雨花区沿时代阳光大道右侧机动车道由东往北行驶至韶山路口，欲路，因当时路口的交通指示灯为红灯，且右转车道上也有一辆挂车在等待红灯，所以李友良停车等待。当交通指示灯由红灯变为绿灯后，李友步，未开启转向灯，未查明右侧相关情况，跟随前方挂车右转弯正常车速行驶，此时李文强驾驶两轮电动车载乘李源盛沿时代阳光大道右侧机东往西行驶至此，发生湘AZ8775号重型自卸货车右侧与长沙0117867两轮电动车左侧碰撞，导致电动车倒地，李文强与载乘的李源盛（李文动车上摔落，其中李源盛被湘AZ8775号重型自卸货车碾压。事发后，李友良以为是路面不平整导致车辆有颠簸，继续驾驶湘AZ8775号重型山路由南往北行驶约200米被路人叫停。此次事故造成李文强、李源盛受伤，其中李文强轻微伤，目前已治疗痊愈，李源盛经长沙市中心医院日死亡。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

1.李良友驾驶重型自卸货车在起步转弯行驶时未按《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十七条“第五十七条 机动车应当按照转向灯”第二款“向右转弯、向右变更车道、超车完毕驶回原车道、靠路边停车时，应当提前开启右转向灯”的规定开启右转向灯，是此次事故因之一。

2. 李文强驾驶非机动车在机非混道路上未靠右行驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条“驾驶非机动车在道路上行驶交通安全的规定。非机动车应当在非机动车道内行驶；在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的右侧行驶”的规定，也是此次事故发生一。

（二）间接原因

1. 长沙晨曦渣土运输有限公司对本公司驾驶员安全教育培训不到位。长沙市渣土管理事务管理中心调整了渣土运输时段，该公司未及时将的安全注意事项列入安全教育培训内容。

2. 长沙晨曦渣土运输有限公司未有效开展安全隐患排查治理。该公司的重型自卸货车均存在视觉盲区（1米内），该公司负责人在清楚该况下，未采取相应的措施消除安全隐患。事发路口在事发时段人流量较大，该公司未组织人员认真巡查分析公司运输车辆的行驶路线上存在的采取有效措施降低车辆在人流量较大路段的安全风险。

3.李文强未使用安全防护用品。李文强安全防范意识淡薄，驾驶电动车未佩戴安全头盔，也未向搭乘的李源盛（李文强的孙子）提供安全

（三）事故性质

经事故调查组认定，该起事故是一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及单位的处理建议

（一）建议追究法律责任的人员

李友良，违反《中华人民共和国刑法》第一百三十三条“违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产的……”的规定，涉嫌交通肇事罪，现已经由长沙市雨花区交警大队立案调查。

（二）建议给予行政处罚的单位及人员

1.长沙晨曦渣土运输有限公司。未针对公司承担运输业务的实际，有针对性地加强相关内容的安全知识教育，安全措施落实不到位，安全实，对驾驶员李友良驾驶的湘AZ8775号重型自卸货车发生的道路运输事故负有责任，是事故地责任单位，建议由雨花区应急管理局依据《中安全生产法》第一百零九条的规定给予行政处罚。

2.谭浩源，长沙晨曦渣土运输有限公司法定代表人，主要负责人。未有效履行本单位安全生产工作职责，在组织公司的安全培训教育过程紧密，针对性不强，未严格执行公司的安全管理制度，对公司生产安全工作督促检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有议由雨花区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条的规定给予行政处罚。

3.李文强，0117867两轮电动车车主，在机混道路驾驶电动车未靠道路的右侧行驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条由雨花区交警大队依据《中华人民共和国道路交通安全法》给予行政处罚。

五、防范措施及整改建议

通过深入剖析事故原因，深刻汲取事故教训，提出以下防范措施及整改建议，防止此类事故再次发生。

（一）落实安全生产主体责任。交通运输企业的主要负责人要牢固树立安全生产“第一责任人”意识，认真对照法律法规、规章制度以及定，认真履行安全生产管理职责，严格落实安全生产主体责任。特别是此次事故中涉及的长沙晨曦渣土运输有限公司要及时开展有针对性地安提升与筑牢从业人员的安全意识与安全技能；细致开展安全隐患排查治理工作，定期开展安全形势分析；加大安全经费投入，重点解决运输车通安全的问题。

（二）提升交通运输企业驾驶员的安全意识。交通运输企业驾驶员要汲取此次事故的教训，在行驶过程中要确保安全，特别是在人流量较道与转弯过程中要提前开启转向灯，警示周边人员。当感觉车辆有异常颠簸时，应当及时制动，下车查看情，避免损失的扩大。

（三）加强行业监管力度。区城管局、区交警大队、区交运局等交通运输部门应认真履行职责，加强监管执法力度。区城管局区交运局等对企业及企业主要负责人落实安全生产主体责任情况进行监督管理，区城管局要加强对渣土车辆运输的时段、路段、车容车貌等情况的检查，管中发现的违法行为次数多、情节严重的生产经营单位报告市城管局，由市城管局按照相关规定进行惩戒，并提请天心区城管局加强对辖区内的安全监管力度，区交警大队应当加大对机动车与非机动车的道路交通违法行为及时纠正与严肃查处，重点开展对非机动车占用机动车道、盗、违规搭载、违反交通指示信号、改装驾驶等违反法规行为进行整治。

（四）落实属地交通安全职责。雨花区各街道（镇）要牢固树立守土有责意识，加大道路安全宣传力度，提升人民群众的安全出行意识，安全管理的相关法律法规，并密切配合与大力支持交警部门关于交通安全的相关工作，定期会同辖区交警中队分析的交通安全形势，及时消除全隐患，对重型车辆运营路线上的人流量较大路口要加设志愿者协助指挥交通。

长沙市雨花区生产安全事故调查组

2020年6月2日

扫一扫在手机打开当前页